20115040.pdf

> **AVISO — VERSÃO EM LINGUAGEM SIMPLES, SEM VALOR OFICIAL. Este documento é uma explicação em linguagem simples, de caráter meramente informativo, produzida para facilitar a compreensão do documento oficial correspondente. NÃO substitui o documento oficial, NÃO possui validade jurídica, NÃO é ato oficial e NÃO produz efeitos legais. Em caso de dúvida, omissão ou divergência entre esta versão e o documento oficial, prevalece integralmente o DOCUMENTO OFICIAL, única fonte autêntica e vinculante. O resumo pode conter imprecisões.**

Decisão do Tribunal de Contas sobre Licitação de Limpeza Pública em Vinhedo

O que é?

Esta é uma decisão (julgamento) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre um pedido de suspensão (cautelar) de uma licitação da Prefeitura Municipal de Vinhedo. A decisão foi proferida pelo Conselheiro Carlos Cezar em 29 de abril de 2026.

O que diz?

O Tribunal de Contas decidiu que a licitação (Concorrência Eletrônica nº 004/25) para contratar serviços de limpeza pública urbana em Vinhedo, no valor estimado de **R$ 206.497.081,04**, tem irregularidades e deve ser corrigida. As principais determinações são:

- **Reavaliar a divisão dos serviços:** A prefeitura deve rever como os serviços de limpeza estão agrupados nos lotes, para garantir que a divisão seja adequada.
- **Aumentar a concorrência:** É preciso revisar as regras que impedem a participação de consórcios de empresas e as condições de subcontratação, especialmente para serviços como a instalação de contêineres subterrâneos.
- **Remover ou justificar a inversão de fases:** A prefeitura deve retirar a regra que inverte a ordem das fases da licitação (habilitação antes dos lances) ou apresentar uma justificativa concreta para mantê-la.
- **Revisar índices financeiros:** Os critérios financeiros exigidos das empresas (índices econômico-financeiros) devem ser ajustados para serem compatíveis com o mercado.
- **Reformular a matriz de riscos:** O documento que descreve os riscos do contrato (matriz de riscos) precisa ser refeito, identificando melhor os riscos

operacionais e ambientais e como eles serão divididos entre as partes.

- **Corrigir prazo de pagamento:** As informações sobre o prazo de pagamento no edital devem ser claras e consistentes, sem divergências.
- **Excluir exigência de vínculo profissional:** A prefeitura não pode exigir que o responsável técnico da empresa comprove vínculo empregatício na fase de habilitação da licitação.

O Tribunal considerou válidas as exigências de capital social mínimo de 10% do valor estimado, a não necessidade de explicitar a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), a limitação temporal para atestados de serviços já prestados (não de emissão do atestado) e a clareza da cláusula de subcontratação.

O que isso significa na prática?

A Prefeitura Municipal de Vinhedo **deve** suspender a licitação (Concorrência Eletrônica nº 004/25) e fazer as correções indicadas pelo Tribunal de Contas. Após as alterações, o edital **deve** ser republicado para que as empresas interessadas possam participar com regras mais claras e justas. Para as empresas que desejam participar, isso significa que as condições da licitação serão revisadas, potencialmente facilitando a participação de mais concorrentes e garantindo maior transparência e equilíbrio nas exigências.

Termos explicados

- **Cautelar:** Medida provisória e urgente para evitar um dano, como a suspensão de uma licitação.
- **Licitação:** Processo pelo qual a administração pública contrata bens, serviços ou obras.
- **Edital:** Documento que contém as regras e condições de uma licitação.
- **Habilitação:** Fase da licitação em que se verifica se a empresa tem capacidade técnica e financeira para executar o contrato.
- **Consórcio:** União de duas ou mais empresas para participar de uma licitação ou executar um contrato.
- **Matriz de riscos:** Documento que identifica, avalia e distribui os riscos de um contrato entre as partes.

Vocabulário

ademais

além disso

consubstanciar
reunir

inobstante
apesar disso

outrossim
além disso

trânsito em julgado
Momento em que a decisão não pode mais ser mudada por recurso e passa a valer em definitivo.

Documento oficial (fonte autêntica e vinculante):
https://jurisprudencia.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/0/4/0/20115040.pdf
Validação humana desta versão: WILLIAN WISTUBA MELO DA CUNHA — Auditor de Controle Externo — 4991.

Gerado com apoio da plataforma LUCAS, facilitador para a aplicação de linguagem simples com base na Lei nº 15.263/2025 e na ABNT NBR ISO 24495. A plataforma LUCAS NÃO é órgão emissor de documentos oficiais, não assume autoria do conteúdo nem responsabilidade final pela conversão, e não responde por decisões tomadas com base nesta versão.